بالقياس على الاطعام والصوم فى باب الصيد ثم الظاهر انه يجب عليه اطعام الثلاثة بحسب القدرة واطعام الثلاثة الاخر يكون عليه متأخرا الى حالة الاستطاعة (وكذا المتمتع) وفى معناه القارن (اذا لم يجد الهدى ولم يقدر على الصوم) أى على صوم الثلاثة فى وقته او كان قادرا وقد فاته أو لم يقدر على الصوم مطلقا (لم يجز أن يطعم عن الصيام) أى مكانه على ما فى البحر الزاخر لان الشارع أوجب الهدى عليه عند القدرة والصوم المعين عند العجز فلا يجوز العدول عنهما الى غيرهما أصلا

﴿ فصل اعلم ان الكفارات ﴾ أى ما يجب من الجزاء فى الاحرام (كلها) اى جميعها (على أربعة أنواع) ووجهه الحصر لانه (اما ان يجب الدم عينا) أى معينا حتما (أو الصدقة عينا) أى من غير تخيير ولا ترتيب (او على الترتيب) اى او يجب احدهما على وفق الترتيب بين الشيئين المذكورين (الدم) اى عند القدرة (والصوم عند العجز عنه) اى عن الدم (او على التخيير) اى أو وجامع غيرهما وهو الصوم على التخيير الوارد عن الشرع (بين الدم والصوم والصدقة) كان حقه أن يقول بين الصوم والصدقة والدم موافقة على ترتيب الآية المشعرة بوجوب الاهون فالاهون رحمة على الامة ثم هذه قواعد كلية ويتفرع عليها مسائل جزئية فاذا عرفت هذه الاصول فابن عليها الفروع من النقول (فحيث وجب الدم عينا لا يجوز عنه) أى بدله (غيره من الصدقة والصوم والقيمة) أى لا قيمة الهدى ولا قيمة الصدقة وانما يسقط الدم بالاراقة فى الحرم (وحيث وجبت الصدقة عينا يجوز عنها الدم) اى بالاولى لانه الاعلى الا انه يشترط ان يتصدق باللحم على شرائط الاطعام بأن يعطى كل مسكين قيمة نصف صاع لا أقل ولا اكثر ولا يسقط عنه بالاراقة كما يسقط الدم بل ان هلك يجب ضمانه ويجوز ذبحه خارج الحرم (والقيمة) اى ويجوز عن الصدقة المفروضة من نصف صاع بر أو صاع غيره قيمتها (ولا يجوز عنها) اى بدل الصدقة (الصوم) أى وان كان عاجزا عن اداء عين الصدقة وقيمتها (وحيث وجب احد الشيئين على الترتيب الدم او الصوم) يجوز فيهما انواع الاعراب الثلاثة (لا يجوز عنه الصدقة) أى بدل لا عن الدم ولا عن الصوم (والقيمة) أى ولا قيمة الدم (وحيث وجب) أى احد الاشياء الثلاثة (على التخيير بين الثلاثة يجوز عنه بدلا) أى عن الدم (الصدقة) أى المقدرة (والقيمة) أى وقيمة الدم على وجه الاطعام وكان حقه ان يقول والصوم أو يجوز له فيه الصوم أيضا لما قال فى الكبير فاذا فعل احدها خرج عن العهدة ولا شئ عليه غيره ولو ادى الاشياء الثلاثة كلها عن كفارة واحدة لا يقع الا واحد وهو ما كان اعلى قيمة ولو ترك الكل يعاقب على ترك واحد منها وهو ما كان ادنى قيمة لان الفرض يسقط بالادنى وحيثما يجوز اداء القيمة بدلا عن غيرها فهو الافضل عند المتأخرين وعليه الفتوى كما قاله فى النخبة

﴿ فصل * ولا يجوز للمكفر ﴾ أى مكفر الجناية فى ذبح الهدى (ان يأكل شيأ من الدماء) اى الواجبة عليه للجزاء (لا دم القران والتمتع والتطوع) استثناء منقطع لان دم القران والتمتع وان كان مما يجب عليه الا انه دم شكر ودم التطوع مما لا يجب عليه فالمعنى لكن دم القران والتمتع والتطوع له ان يأكل شيأ منه بل يستحب له ان يأكل بعضه كما فى الاضحية (ولا يجوز اداء اجرة الجزار منه) اى من لحم الهدى وغيره (فان اعطى) للجزار شيأ منه (غرم قيمته) اى ضمنها بتصدقها فى غير الهدايا (الثلاثة) من دم القران والتمتع والتطوع لكن هذا اذا لم يشرط اداء الاجرة منه واعطى متبرعا او اخذه الجزار بنفسه من غير مقابلة اجرته (ولو شرط الاجرة منه لم يجز فى الكل) اى فى جميع الدماء الواجبة للجزاء وغيرها (وكذا لا يجوز له ان يأكل من صدقته) وهى

سئل عنه من الاحاديث النبوية مسئلة فى الترغيب فى الوقوف بعرفة اذا كان يوم جمعة ذكر رزين فى جامعه فى المرفوع الى النبى صلى الله عليه وسلم أفضل يوم طلعت فيه الشمس يوم عرفة اذا وافق يوم جمعة وهو أفضل من سبعين حجة فى غيرها وهذا شئ انفرد به رزين ولم يذكر صحابته ولا من أخرجه فان كان له أصل احتمل أن يراد بالسبعين التحديد أو المبالغة وعلى كل حال فثبتت له المزية بذلك انتهى ملخصا وقال فى كتابه فضائل الاعمال عن أبى هريرة رضى الله